

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ค้างภาษีอากรมีชื่อเป็นผู้รับจำนองที่ดิน ตามสัญญาดังกล่าว ผู้ค้างภาษีอากรจึงถือเป็นผู้ให้กู้ และไม่อาจอ้างได้ว่าเป็นตัวแทนของบุคคลอื่นในการให้กู้ยืมเงิน เนื่องจากไม่มีหลักฐานการตั้งตัวแทนเป็นหนังสือตามมาตรา ๗๙๘ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ดังนั้น การที่กรมสรรพากรมีคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องของผู้ค้างภาษีอากรในหนี้ตามสัญญาดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จดทะเบียนเลิกบริษัทตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยมีผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ชำระบัญชี ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจจัดการแทนตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นนิติบุคคลประเภทสหกรณ์จำกัด ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อทางการเงิน เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ นาง ด. ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยนำโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาจดทะเบียนจำนองไว้เป็นประกัน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ใช้ชื่อจดทะเบียนรับจำนองแทนผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้โอนสิทธิเรียกร้องพร้อมหลักประกันในสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ก็โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้พร้อมหลักประกันดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เมื่อปรากฏว่านาง ด. ผิดนัดชำระหนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ยื่นฟ้องนาง ด. ต่อศาลจังหวัดแพร่ ซึ่งศาลพิพากษาให้นาง ด. ชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ แต่นาง ด. ไม่ยอมชำระหนี้ ศาลจังหวัดแพร่จึงออกหมายบังคับคดีตามคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ได้ยึดที่ดินของนาง ด. ออกประกาศขายทอดตลาด ต่อมาอธิบดีกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาดังกล่าว เนื่องจากตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ค้างภาษีอากรต่อกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือคัดค้านการอายัดดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งปฏิเสธการเพิกถอนคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และให้เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ส่งมอบเงินที่ได้จากการบังคับคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๔



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ค้างภาษีอากรตามข้อ ๔^๑ ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒^๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๓ มีชื่อในฐานะเป็นผู้รับจำนองที่ดินของนาง ด. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจอายัดทรัพย์สินอันเป็นที่ดินซึ่งรวมถึงสิทธิเรียกร้องจากสัญญาจำนองของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้ค้างภาษีตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง^๓ และข้อ ๑๕ (๒) (ข)^๔ ของระเบียบ

^๑ ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ผู้ค้างภาษีอากร” หมายความว่า บุคคลผู้ต้องรับผิดชอบภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากร

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ ประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๑๒ ภาษีอากรซึ่งต้องเสียหรือนำส่งตามลักษณะนี้ เมื่อถึงกำหนดชำระแล้ว ถ้ามิได้เสียหรือนำส่ง ให้ถือเป็นภาษีอากรค้าง

เพื่อให้ได้รับชำระภาษีอากรค้าง ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชอบภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรได้ทั่วราชอาณาจักร โดยมีต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง อำนาจดังกล่าวอธิบดีจะมอบให้รองอธิบดีหรือสรรพากรเขตก็ได้

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอมีอำนาจเช่นเดียวกับอธิบดีตามวรรคสองภายในเขตท้องที่จังหวัดหรืออำเภอนั้น แต่สำหรับนายอำเภอนั้น จะใช้อำนาจสั่งขายทอดตลาดได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ส่วนวิธีการอายัดให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุวัติรัฐมนตรี

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าว ให้หักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการยึดและการขายทอดตลาด และเงินภาษีอากรค้าง ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน

ผู้ต้องรับผิดชอบภาษีอากรตามวรรคสอง ให้หมายความรวมถึงผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดในหุ้นหุ้นส่วนนิติบุคคลด้วย

^{๓-๔} ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๗ ทรัพย์สินที่อายัดได้ต้องเป็นทรัพย์สินที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๘๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งได้แก่

- (๑) สหกรณ์ทรัพย์อันมีรูปร่าง
- (๒) อสังหาริมทรัพย์
- (๓) สิทธิที่พึงมีอยู่ในทรัพย์สิน และ
- (๔) เงิน

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๕ ผลของการอายัด

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ผลการอายัดสิทธิเรียกร้องให้ชำระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน

ฯลฯ

ฯลฯ



กรมสรรพากร ว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินฯ สำหรับข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำสัญญากู้ยืมเงินกับนาง ด. โดยมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ใช้ชื่อจดทะเบียนรับจำนองแทนผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้โอนสิทธิเรียกร้องพร้อมหลักประกันในสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับนาง ด. แต่ปรากฏตามสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกันการกู้ยืมเงินระหว่างนาง ด. กับผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ว่า จำนองเป็นประกันการกู้ยืมเงินที่ผู้จำนองได้กู้ไปจากผู้รับจำนองและให้ถือสัญญาจำนองฉบับนี้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงิน ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามสัญญาจำนองซึ่งเป็นเอกสารการกู้ยืมเงินที่มาตรา ๖๕๓^๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติให้มีเพื่อก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลว่า ผู้ให้กู้คือผู้ฟ้องคดีที่ ๓ มิใช่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนที่อ้างว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นตัวแทนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในการให้กู้ยืมเงินนั้นก็ไม่ปรากฏหลักฐานเป็นหนังสือตามมาตรา ๗๙๘^๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการให้นาง ด. กู้ยืมเงินและการจดทะเบียนจำนอง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ใดได้นอกจากนี้ ยังไม่ปรากฏเอกสารการโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และเอกสารการโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างผู้ฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ฟ้องคดีที่ ๔ คงมีเพียงเอกสารการโอนระหว่างบริษัท ร. จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เท่านั้น อีกทั้ง เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดแพร่ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งอ้างว่าได้รับโอนหนี้ ก็ไม่ได้เข้าไปในคดีจนศาลได้มีคำพิพากษา ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ไม่อาจอ้างสิทธิใด ๆ ที่จะลบล้างสิทธิ

(ข) สิทธิเรียกร้องให้ชำระเงินแต่มีจำนองเป็นประกัน ถ้ามีสิทธิเรียกร้องของผู้ค้างภาษีซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกในอันที่จะเรียกให้ชำระเงินจำนวนหนึ่งนั้นมีจำนองเป็นประกัน การอายัดสิทธิเรียกร้องให้รวมถึงการจำนองด้วย แต่ทั้งนี้เจ้าพนักงานต้องแจ้งคำสั่งอายัดไปยังเจ้าพนักงานผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้เจ้าพนักงานดังกล่าว เพื่อให้จดแจ้งไว้ในทะเบียนสิทธิด้วย

^๕ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๖๕๓ การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว

^๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๗๙๘ กิจการอันใดท่านบังคับไว้โดยกฎหมายว่าต้องทำเป็นหนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการอันนั้นก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วย

กิจการอันใดท่านบังคับไว้ว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการอันนั้นก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือด้วย



การเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดแพร่ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๔๖/๒๕๖๐)

บทที่ ๒๙

คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

๑. การจัดหางานและการคุ้มครองคนหางาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การทำงานของคนต่างด้าว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. สวัสดิการสังคม

๑) กรณีการออกประกาศที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ในส่วนของหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราค่าบริการทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไต ข้อ ๕ (๑) (ข) ที่กำหนดว่า ค่าบริการทางการแพทย์ กรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก่สถานพยาบาลในอัตรา ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง และไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาทต่อสัปดาห์ มีลักษณะเป็นการสร้างภาระ ให้ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินค่าใช้จ่ายส่วนต่างมากกว่าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การสนับสนุนและชดเชย บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis : HD) ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่กำหนดให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีสิทธิที่ได้รับบริการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียมโดยไม่ได้จำกัดค่าใช้จ่ายการรักษาในส่วนของจำนวนครั้งต่อสัปดาห์ เมื่อไม่ปรากฏเหตุผลในการออกข้อจำกัดดังกล่าวให้แตกต่างกับระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า จึงต้องถือว่า หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ โดยการบำบัดทดแทนไต แทบท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานฯ ข้อ ๕ (๑) (ข) ในส่วนที่กำหนดว่า



“...และไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาทต่อสัปดาห์...” มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ขัดต่อหลักความเสมอภาคที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครอง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกันตน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชัยภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) แพทย์ได้ตรวจพบว่าผู้ฟ้องคดีป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (ESRD) และแพทย์ได้ทำการรักษาผู้ฟ้องคดีด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนการบำบัดทดแทนไตต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินคืนจากสำนักงานประกันสังคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นจำนวน ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง จำนวน ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายเงินส่วนต่างที่เกินกว่า ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง เป็นเงินครั้งละ ๘๐๐ บาท จำนวน ๔ ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๐ บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการแพทย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ โดยการบำบัดทดแทนไต ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก่สถานพยาบาล ในอัตราไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง และไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาทต่อสัปดาห์ ส่วนเกินให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกันตน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ประกาศดังกล่าวเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ต้องรับภาระเงินค่าใช้จ่ายส่วนต่างดังกล่าว และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีควรมีสิทธิได้รับการรักษากรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมไม่ต่ำกว่าระบบบัตรทอง (ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างใด ๆ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว โดยมอบอำนาจให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจารณาอนุมัติฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามคำวินิจฉัยของแพทย์ผู้รักษา โดยไม่ต้องส่งเรื่องขออนุมัติต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ร่วมกันกำหนดแนวทางให้ผู้ฟ้องคดีสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมไม่ต่ำกว่าสิทธิในระบบบัตรทอง (ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) โดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินและไม่ต้องรอให้พ้นหกเดือนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๓๘ เสียก่อน



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การสนับสนุนและชดเชยบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis : HD) ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ตามข้อ ๑ (๒) ที่กำหนดให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ได้รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม กรณีเป็นผู้ป่วย HD รายใหม่ที่มีสิทธิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้การสนับสนุนค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท หรือ ๑,๗๐๐ บาท แล้วแต่กรณี ตามข้อ ๓ (๑) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามข้อ ๓ (๒) โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อสัปดาห์ แต่ต้องเป็นไปตามความจำเป็นและข้อบ่งชี้ รวมทั้งมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ ในขณะที่หลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานฯ ข้อ ๕ (๑) (ข) กำหนดว่า สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก่สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง และไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาทต่อสัปดาห์ ซึ่งคดีนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาในชั้นอุทธรณ์แต่เนื้อหาว่า ข้อกำหนดในส่วนที่จำกัดจำนวนครั้งต่อสัปดาห์ ที่ระบุว่า ไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาทต่อสัปดาห์ ขอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนหรือไม่ เห็นว่า ข้อ ๕ (๑) (ข) ของหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราค่าบริการทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไต ซึ่งแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานฯ ในส่วนที่กำหนดว่า “...และไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาทต่อสัปดาห์...” แตกต่างจากหลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระเงินค่าใช้จ่ายส่วนต่างมากขึ้น ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ประกอบกับตามมติที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ และมติที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งประชุมพิจารณาเพื่อปรับอัตราค่าฟอกเลือดสำหรับผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของระบบหลักประกันสุขภาพ ดังนั้น สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าบริการทางการแพทย์กรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของผู้ประกันตนตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ในส่วนที่จำกัดจำนวนครั้งต่อสัปดาห์ ไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาทต่อสัปดาห์ จึงมีลักษณะเป็นการสร้างภาระให้ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินค่าใช้จ่ายส่วนต่างมากกว่าระบบบัตรทอง (ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) เนื่องจากระบบบัตรทอง (ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ตามประกาศสำนักงาน



หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ไม่ได้จำกัดค่าใช้จ่ายการรักษาในส่วนของจำนวนครั้งต่อสัปดาห์ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจออกประกาศดังกล่าว และได้พิจารณาความเหมาะสมเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ประกันตนเท่าเทียมกันทุกคนแล้ว แต่เมื่อไม่ปรากฏเหตุผลในการออกประกาศดังกล่าวในส่วนจำกัดจำนวนครั้งต่อสัปดาห์ ไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาทต่อสัปดาห์ ให้แตกต่างกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เพียงพอแก่การรับฟังหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการบริการทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไต แบบทำยาประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานฯ ข้อ ๕ (๑) (ข) ในส่วนที่กำหนดว่า “...และไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาทต่อสัปดาห์...” จึงมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ขัดต่อหลักความเสมอภาคที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครอง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกันตน พิกษาพิพากษาเพิกถอนข้อ ๕ (๑) (ข) ของหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการบริการทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไต ซึ่งแบบทำยาประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานฯ ในส่วนที่กำหนดว่า “...และไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาทต่อสัปดาห์...” โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดและได้มีการประกาศผลแห่งคำพิพากษาในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ทั้งนี้ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ควรแก้ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการบริการทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไต แบบทำยาประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานฯ ข้อ ๔ โดยกำหนดกรอบเวลาในการพิจารณาอนุมัติสิทธิและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประกันตนทราบ ทั้งในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้พิจารณาเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้พิจารณาแทน รวมทั้งควรกำหนดเป็นข้อยกเว้นในข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๔.๑) ให้มีการมอบหมายให้บุคคลตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นผู้ให้ความเห็นชอบการบำบัดทดแทนไตได้ ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ของโรงพยาบาลซึ่งได้ทำการตรวจรักษาผู้ประกันตนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแล้ว หรือแพทย์ของโรงพยาบาลได้ตรวจวินิจฉัยและรับรองว่าผู้ประกันตนเป็นผู้ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และข้อ ๕ ควรพิจารณากำหนดค่าบริการทางการแพทย์กรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก่สถานพยาบาล ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๓/๒๕๖๐)



๒) กรณีการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำตามข้อ ๕ (๓) ของระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๖ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น การที่หน่วยงานทางปกครองมีคำสั่งให้บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นการให้เงินจึงสามารถเพิกถอนได้แม้ให้มีผลย้อนหลัง หากแต่ต้องคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การมีคำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องมาจากผู้ได้รับประโยชน์ได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จในการยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ผู้รับประโยชน์จึงไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองเพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ การที่เทศบาลได้มีคำสั่งถอนรายชื่อผู้รับประโยชน์ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และมีคำสั่งให้ผู้รับประโยชน์คืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พร้อมทั้งแนบหลักฐานและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในการเป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลตันธงชัย (ผู้ฟ้องคดี) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกฟ้องคดีแล้วเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงมีคำสั่งขึ้นทะเบียนให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่วันที่เดือนเมษายน ๒๕๕๒ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ รวม ๔๓ เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๘๐๐ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีตรวจสอบพบว่าขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดียื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดียังเป็นลูกจ้างประจำของสำนักงานจังหวัดลำปาง โดยได้รับเงินเดือนเป็นค่าตอบแทน และได้ครบเกษียณอายุราชการโดยได้รับบำเหน็จรายเดือน



ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ในอัตราเดือนละ ๙,๕๓๗ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ฟ้องคดีได้มีประกาศเทศบาลตำบลต้นธงชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลต้นธงชัย ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี พร้อมทั้งมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหรือใช้เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งขึ้นทะเบียนให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ตามระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจพบว่าขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดี ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ถูกฟ้องคดียังคงเป็นลูกจ้างประจำของ สำนักงานจังหวัดลำปาง โดยได้รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ ๑๕,๒๖๐ บาท และเมื่อครบเกษียณอายุ ก็ได้รับบำเหน็จรายเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ในอัตราเดือนละ ๙,๕๓๗ บาท ผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นผู้ได้เงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ตามข้อ ๕ (๓)^๑ ของระเบียบคณะกรรมการ ผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ และข้อ ๖ (๔)^๒ ของระเบียบ

^๑ ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๕ ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๑.

๒.

(๓) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้เป็นประจำ

^๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๑.

๒.



กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งจึงมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๙^๓ มาตรา ๕๐^๔ และมาตรา ๕๑^๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ และเมื่อคำสั่งรับขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองซึ่งเป็นการให้เงินซึ่งออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๕๑ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงต้อง

(๔) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามมาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

^{๓-๕} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๙ เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการกำหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในก้ำกัปลับวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่คำสั่งทางปกครองจะได้ทำขึ้นเพราะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา ๕๐ คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้ แต่ถ้าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับการเพิกถอนต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒

มาตรา ๕๑ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงิน หรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ให้คำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองนั้น กับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน

ความเชื่อโดยสุจริตตามวรรคหนึ่งจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อผู้รับคำสั่งทางปกครองได้ใช้ประโยชน์อันเกิดจากคำสั่งทางปกครองหรือได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้วโดยไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ผู้นั้นต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี

ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับคำสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้

(๑) ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือข่มขู่ หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อื่นใดที่มีชอบด้วยกฎหมาย

(๒) ผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ

(๓) ผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองในขณะที่ได้รับคำสั่งทางปกครองหรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ในกรณีที่เพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง การคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ผู้รับคำสั่งทางปกครองได้ไปให้นับบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยถ้าเมื่อใดผู้รับคำสั่งทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองหรือควรได้รู้เช่นนั้นหากผู้นั้นมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ถือว่าผู้นั้นตกอยู่ในฐานะไม่สุจริตตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป และในกรณีตามวรรคสาม ผู้นั้นต้องรับผิดชอบในการคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้รับไปเต็มจำนวน



คำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองนั้น กับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน แต่ผู้รับคำสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้ หากผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง ซึ่งข้อเท็จจริงตามคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับคำสั่งทางปกครองได้ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยระบุในคำรับรองไว้ในแบบคำขอว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยในวันดังกล่าว ข้อ ๕ (๓) ของระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และข้อ ๖ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ซึ่งมีผลบังคับแล้ว จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีรู้ถึงลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่วันที่ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองเพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งถอนรายชื่อผู้ถูกฟ้องคดีออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินที่ได้รับไปแล้วทั้งจำนวนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมีผลเป็นการเพิกถอนคำสั่งรับขึ้นทะเบียนผู้ถูกฟ้องคดีให้เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ออกคำสั่งตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในการคืนเงินที่ได้รับไปจากผู้ฟ้องคดีเต็มจำนวน ซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินเบี้ยยังชีพเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒,๓๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่คืนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ และต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ฟ้องคดีนี้ คิดเป็นจำนวนเงิน ๘๙๓.๓๑ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน ๒๒,๑๙๓.๓๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๒,๓๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๙๖/๒๕๖๐)



บทที่ ๓๐

คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

๑. ราชการส่วนกลาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. ราชการส่วนภูมิภาค

๒.๑ จังหวัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ อำเภอ

๒.๒.๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

(๑) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรณีต้องคำพิพากษาให้จำคุกในคดีเกี่ยวกับการพนัน

พระราชบัญญัติล้างมลทินเป็นบทบัญญัติที่ให้ล้างมลทินแก่บรรดาผู้ต้องโทษในความผิดต่าง ๆ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยถูกลงโทษมาก่อน แต่มิได้มีผลเป็นการลบล้างคำพิพากษาว่าได้มีการกระทำความผิด ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิดฐานร่วมกันกับพวกเล่นการพนันสลากกินรวบ พนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน โดยผู้ฟ้องคดีเป็นคนเดินโพยฝ่ายเจ้ามือรับกินรับใช้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติล้างมลทิน กรณีก็ยังคงถือว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยเป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการพนันในฐานะความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ การที่นายอำเภอมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมา มีผู้ยื่นหนังสือต่อนายอำเภอกระสัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากผู้ฟ้องคดีเคยต้องคดีของศาลแขวงสุรินทร์ในข้อหาความผิดเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ฟ้องคดีต้องคำพิพากษาของศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ในข้อหาเป็นเจ้ามือจำหน่ายสลากกินรวบพนันเอทาร์พียสินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ลงโทษจำคุก ๖ เดือน และปรับ ๕,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี โดยให้ผู้ฟ้องคดีไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก ๔ เดือนต่อครั้ง มีกำหนด ๑ ปี และต้องคำพิพากษาของศาลแขวงสุรินทร์ในข้อหาเมียสูบที่มีได้ปิดอากรแสตมป์ยาสูบไว้ในครอบครองเกินกว่า ๕๐๐ กรัม ลงโทษปรับ ๗,๐๑๒.๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในฐานะความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก อันถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยให้มีผลนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้ง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว โดยอ้างเหตุผลว่า ตนได้รับประโยชน์จากมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลจังหวัดบุรีรัมย์มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดฐานร่วมกันกับพวกเล่นการพนันสลากกินรวบ พนันเอทาร์พียสินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน โดยผู้ฟ้องคดีเป็นคนเดินโปยฝ่ายเจ้ามือรับกินรับใช้ พิพากษาลงโทษจำคุก ๖ เดือน ปรับ ๕,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี คำพิพากษาของศาลจังหวัดบุรีรัมย์จึงมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นคนเดินโปยโดยเป็นตัวแทนของเจ้ามือหรือเจ้าสำนักผู้รับกินรับใช้ และต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม โดยเป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการพนัน



สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

(๒) กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่มีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตพื้นที่ที่สมัครรับเลือกตั้ง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านประการหนึ่งคือ จะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีจนถึงวันเลือก และเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติในการได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน การที่นายอำเภอมีคำสั่งตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีออกจากการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

นายอำเภอไทรงาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศเรื่องการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ และจัดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นใบสมัคร ต่อมา มีผู้ร้องเรียนและขอให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดี โดยกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีมีที่อยู่นอกเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้กอง คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้กอง ได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นว่า บ้านที่ผู้ฟ้องคดีอยู่และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้กอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ เพราะไม่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ในหมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้กอง ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีจนถึงวันเลือก ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้กอง โดยระบุว่า มีภูมิลำเนาปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นที่อยู่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร ต่อมา มีผู้ร้องเรียนว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัคร คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านไผ่ล้อม ตำบลหนองไม้กอง ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าทะเบียนราษฎรของผู้ฟ้องคดีมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากไม่ได้เป็นไปตาม



ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอไทราม จังหวัดกำแพงเพชร ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของการรับสมัครเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน และมีการดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนราษฎรของผู้ฟ้องคดีและรวมถึงราษฎรคนอื่น ๆ ให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว โดยทำการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนราษฎรของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จากบ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้กอง เป็นบ้านเลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแม่แตง พร้อมทั้งได้แจ้งผู้ฟ้องคดีให้ไปรับสำเนาทะเบียนบ้านใหม่แล้ว จึงเห็นได้ว่าการจะสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้กองได้ ผู้ฟ้องคดีจะต้องมีภูมิลำเนาหรือมีถิ่นที่อยู่เป็นประจำและมีชื่อในทะเบียนบ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้กอง ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีและต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน แม้ว่าในวันที่ ผู้ฟ้องคดียื่นใบสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้กอง ผู้ฟ้องคดีจะมีชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรอยู่ในบ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้กอง ก็ตาม แต่ก็ไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำอยู่ภายในหมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้กอง แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติในการรับสมัครเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้กอง ตามมาตรา ๑๒ (๓)^๓ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ตัดสินคดีผู้ฟ้องคดีออกจากการรับสมัครเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้กอง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๗/๒๕๖๑)

^๓ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๒ ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

๑. อายุ

๒. อายุ

(๓) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้น ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีจนถึงวันเลือกและเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน

๓. อายุ

๓. อายุ



๒.๒.๒ การพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

(๑) กรณีราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านออกเสียงลงประชามติเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิดังกล่าวให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง

การเข้าชื่อกันเพื่อขอให้ถอดถอนผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เมื่อปรากฏว่ามีราษฎรทำหนังสือเข้าชื่อกันพร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนร้องขอให้นายอำเภอพิจารณาและมีคำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง โดยมีการทำเป็นหนังสือระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขประจำตัวประชาชนพร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย แม้จะไม่ได้มีการระบุอายุของผู้เข้าชื่อด้วยก็ตาม แต่การแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถตรวจสอบอายุของผู้เข้าชื่อได้ การทำหนังสือเข้าชื่อขอให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการในการเข้าชื่อตามแนวทางที่กำหนดในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๐.๒/๗๔๗๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่ให้เทียบเคียงใช้วิธีการเข้าชื่อตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยต้องทำเป็นหนังสือระบุชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวประชาชนพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ และลงลายมือชื่อของผู้ร้องขอโดยระบุวัน เดือน ปี ที่ลงลายมือชื่อไว้ให้ชัดเจนแล้ว ดังนั้น เมื่อนายอำเภอได้รับรายชื่อดังกล่าวและตรวจสอบแล้วเห็นว่า บุคคลที่ร่วมกันเข้าชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ในหมู่บ้านนั้น และมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ นายอำเภอย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ต่อมา ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านบางส่วนมีหนังสือเข้าชื่อพร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนร้องขอให้นายอำเภอเมืองลำพูน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาและมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตามนัยมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อราษฎรที่เข้าชื่อกันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



แต่งตั้งขึ้น ตรวจสอบแล้วพบว่าราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ มีจำนวนทั้งสิ้น ๙๗๓ คน และมีราษฎรเข้าชื่อร่วมกันพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน ๕๑๑ คน แต่ต่อมาราษฎรประมาณ ๒๐๐ คน ที่เข้าชื่อร้องขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งได้มาชุมนุมทวงถามเรื่องการพิจารณาดังกล่าว ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมประชุมเพื่อหาทางออก โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสามฝ่าย ประกอบด้วยกรรมการที่อำเภอเห็นชอบ ตัวแทนราษฎรและตัวแทนผู้ฟ้องคดี ทำหน้าที่ร่วมตรวจสอบรายชื่อราษฎร และให้ราษฎรที่มีความประสงค์จะขอให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งมาแสดงตนต่อคณะกรรมการดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน กรณีราษฎรหมู่ที่ ๗ ตำบลตันธง อำเภอเมืองลำพูน ร้องขอให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งออกประกาศลงวันที่เดียวกัน แจ้งให้ราษฎรในท้องที่มาแสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์ที่จะร้องขอให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งอีกครั้ง ซึ่งมีราษฎรมาแสดงตนต่อคณะกรรมการร่วมตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ จำนวน ๕๑๒ คน คณะกรรมการร่วมตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ จึงเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) วินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรมการปกครองได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว ๑๔๒๗๑ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๑ แจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดพะเยา มีสาระสำคัญตอนหนึ่งว่า เนื่องจากมาตรา ๑๔ (๖)^๔ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

^๔ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๔ ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) เมื่อราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ในหมู่บ้านนั้นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ทั้งหมดเข้าชื่อกันขอให้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีเช่นนั้นให้นายอำเภอสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

ฯลฯ

ฯลฯ

